



Ing. Jiří Frajt

Od: Jana Hladová
Odesláno: 18. února 2020 15:05
Komu: dana.fialova@mesto-kadan.cz; jiri.frajt@mesto-kadan.cz
Předmět: *Muze se jednat o SPAM* Skládka Tušimice

Dobrý den,

jako zastupitel města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací: Hlášení o produkci a nakládání s odpady (HPNO) za roky 2016, 2017, 2018 a 2019 za subjekt Skládka Tušimice a.s. Vzhledem k tomu, že již uplynula zákonná lhůta pro podání hlášení do centrálních evidenčních systémů, měly by být tyto informace plně k dispozici.

Dále žádám o poskytnutí protokolu a všech podkladů, na základě kterých byla tomuto zařízení vyplacena částka 2 377 790,2 Kč v rámci "Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - účelová dotace" schválené zastupitelstvem dne 13.12. 2018. Na základě ujednání z čl. IV odst. 4.5. měl příjemce poskytnout poskytovateli podklady pro kontrolu plnění smlouvy a následně měl být zpracován a podepsán protokol.

Děkuji za zaslání výše zmíněných podkladů a přeji hezký den
Ing. Jana Hladová

Podatelna 2	MĚSTO KADAŇ MĚSTSKÝ ÚŘAD		
Číslo:	19 -02- 2020		
Č.j. P237	Zpracoval LP	Počet listů 7	Přílohy

20

Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Váš dopis zn.: e-mail: " " "

Ze dne: 18. 2. 2020

Spis. č.: ŽP/64/2020/Fi

Č.j.: MUKK/14922/2020

Vyřizuje: Dana Fialová

Ing. Jana Hladová

E-mail: dana.fialova@mesto-kadan.cz

Tel.: 474319557

Spis.zn.: 84.1; Skart.zn.: S/5

Datum: 9. 4. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatele Ing. Jany Hladové, ve věci žádosti o poskytnutí informace doručené dne 19. 2. 2020 pod č.j.: MUKK/8237/2020

takto:

Podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost o poskytnutí informace

částečně odmítá.

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, místně a věcně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona o odpadech, obdržel dne 18. 2. 2020 formou e-mailu od Ing. Jany Hladové, zastupitelky města, žádost v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb.. Žádost se týkala subjektu Skládky Tušimice a.s., konkrétně poskytnutí „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“. Uvedená žádost byla následně zaevidovaná na podatelně MěÚ Kadaň dne 19. 2. 2020 pod č.j.: MUKK/8237/2020.

Žádost byla dne 13. 3. 2020 vyřízena sdělením zaslaným na e-mail obsahovalo následující:

1, které

„Požadované údaje poskytuje subjekt Skládku Tušimice a.s., IČ 25005553, jako oprávněná osoba dle zákona o odpadech a současně provozovatel zařízení „skládka odpadů“ evidované pod IČZ: CZU00567, v souladu s ust. § 39 odst. 2 a 4 zákona o odpadech pouze orgánům veřejné správy uvedeným v § 71 zákona o odpadech a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů (viz. § 39 odst. 13 zákona o odpadech). Údaje lze tedy kromě orgánů veřejné správy poskytnout subjektům, které se řídí ust. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, vždy v platném znění.

Z výše uvedeného Vám požadované údaje nelze poskytnout.

Další požadované údaje týkající se protokolů a všech podkladů k vyplacení finanční částky dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace schválené ZM dne 13. 12. 2018 nemáme na odboru ŽP MěÚ Kadaň k dispozici.“

Na postup vyřízení žádosti byla na Krajský úřad Ústeckého kraje zaslaná žadatelkou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, stížnost ze dne 6. 4. 2020. Stížnost byla dopisem ze dne 6. 4. 2020, pod č.j. KUUK/058762/2020 Krajským úřadem Ústeckého kraje předána k dalšímu vyřízení městu Kadaň, protože namísto městu Kadaň byla stížnost doručena datovou schránkou dne 6. 4. 2020 Ústeckému kraji. Předání stížnosti bylo doručeno do datové schránky městského úřadu dne 6. 4. 2020 a zaevidované pod č.j.: MUKK/14682/2020.

K žádosti ze dne 18. 2. 2020 předané Krajským úřadem Ústeckého kraje k dalšímu vyřízení uvádíme následující:

Požadované údaje poskytuje subjekt Skládku Tušimice a.s., IČ 25005553, jako oprávněná osoba dle zákona o odpadech a současně provozovatel zařízení „skládka odpadů“ evidované pod IČZ: CZU00567, v souladu s ust. § 39 odst. 2 a 4 zákona o odpadech **pouze** orgánům veřejné správy uvedeným v § 71 zákona o odpadech a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů (viz. § 39 odst. 13 zákona o odpadech). Údaje lze tedy kromě orgánů veřejné správy poskytnout subjektům, které se řídí ust. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, vždy v platném znění.

Dle § 61 zákona o obcích, přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvl. zákony, je v rozsahu pověřeného obecního úřadu vykonávána tímto úřadem, tedy MěÚ Kadaň vykonává přenesenou působnost dle § 79 zákona o odpadech jako „Obecní úřad s rozšířenou působností“, kde mj. dle odst. 1 písm. d) vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi v souladu s § 39 zákona o odpadech v návaznosti zejména na vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Jedná se tedy o přenesenou působnost bez souvislostí s působností samostatnou. Nejedná se ani o přenesenou působnost vykonávanou zastupitelstvem obce.

Požadované údaje nelze poskytnout ani dle zákona č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na Věstník MŽP, vydaného v březnu 2001, č. 15. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí - č. 3/2001, kde podle ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 123/98 Sb. se informacemi o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů rozumí informace, jež vypovídají zejména o stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu, stavu vody, ovzduší, půdy, živých organismů a ekosystému, dále informace o vlivech činností na životní prostředí, o látkách, hluku a záření do životního prostředí emitovaných a o důsledcích těchto emisí nebo o využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost. Údaje uvedené v „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ za zařízení „skládka odpadů“ evidované pod IČZ: CZU00567, provozované obchodní firmou Skládka Tušimice a.s., takovými informacemi nejsou, jelikož o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů přímo nevypovídají.

Z výše uvedených důvodů Městský úřad Kadaň rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Veškeré ostatní požadované informace jsou poskytnuty a doručeny spolu s tímto rozhodnutím.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16, § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Kadaň. Lhůta k odvolání se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.



č. 2.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace č. 14690/18, ze dne 28. 12. 2018 (3 listy)
- účetní doklad č. 9571002026; fa – daňový doklad č. 57919571002026; protokol z 6. 1. 2020 (celkem 3 listy)

Obdrží:

Ing. Jana Hladová,

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ NA ČINNOST Z PROSTŘEDKŮ OBCE – ÚČELOVÁ DOTACE

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) ve vazbě na ustanovení § 9 odst.1 písm.h) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Město Kadaň

sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ / DIČ: 00261912 / CZ00261912
bankovní spojení: KB a.s., Kadaň č.ú. 1725441/0100
jednatel: PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta města

dále jako „Poskytovatel“

a

Skládka Tušimice a.s.

se sídlem: Teplice, Úprkova 3120, PSČ 415 01
IČ: / DIČ: 25005553 / CZ25005553
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové, č.ú.: 117183373/0300
zapsaná v OR: spisová značka B 882, vedena Krajským soudem v Ústí nad Labem
zástupce: Mgr. Martin Šimerda, jednatel a podepisující na základě plné moci od
Ing. Petra Marka, předsedy představenstva a Michala Plíška, místopředsedy představenstva

dále jako „Příjemce“

Příjemce a Poskytovatel společně označováni jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Příjemce je osobou oprávněnou k nakládání s odpady a provozovatelem řízené skládky odpadů Tušimice, která se nachází na pozemcích v katastrálním území Tušimice a Březno. (dále jako „Skládka“). Skládka - těsněná plocha pro skládkování odpadů - je umístěna v katastrálním území Poskytovatele. Příjemce je společně s Poskytovatelem při uzavření této Smlouvy veden společným záměrem na účelném využití Skládky, a proto spolu uzavírají tuto Smlouvu. Smluvní strany jednají při uzavření této Smlouvy, při převzetí z ní plynoucích práv a povinností vůči sobě čestně, v dobré víře v úmysly druhé Smluvní strany, respektující své oprávněné zájmy. Smluvní strany prohlašují, že vyvinou veškeré možné úsilí, které lze od nich spravedlivě požadovat k naplnění účelu této Smlouvy.

Účelným využitím skládky se z pohledu zájmů obou smluvních stran rozumí co nejekonomičtější naplnění kapacity skládky při dodržování obecně závazných právních předpisů, které zajišťují z pohledu Poskytovatele jednak zvýšený příjem do rozpočtu poskytovatele z titulu úhrad poplatku za ukládání odpadu na Skládce, jednak zajišťují zvýšení množství ukládaných odpadů a tím snížení jednotkové ceny za odstranění odpadů z pohledu Příjemce a tím zvýšení rentability hospodaření Příjemce. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že podmínkou většího množství odpadů a tím zvýšené plnění kapacity Skládky je snížení cen za ukládání odpadů na Skládce, které Příjemci ukládajícím odpady na Skládce vyrovná zvýšené náklady vynaložené na uložení odpadů na Skládky namísto dosavadního ukládání odpadů na skládkách výhodnějších z pohledu Příjemce. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že Příjemce není bez poskytnutí příspěvku na činnost formou účelové dotace (tj. příspěvku Příjemci jako Oprávněné osobě na úhradu zvýšených nákladů z prostředků obce) podle této smlouvy schopen zajistit plnění smlouvy na ukládání odpadů na Skládce.

Poskytovatel postupuje v případě této smlouvy v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy z rozpočtu obce může hradit výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a činnosti v oblasti životního prostředí a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obce.

Čl. I.

Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek sjednaných v této Smlouvě poskytnout Příjemci příspěvek na činnost formou účelové dotace (dále jako Příspěvek) ve výši níže uvedené a Příjemce se zavazuje vyvinout na základě svých možností úsilí směřující ke splnění činností níže uvedených a naplnění podmínek pro poskytnutí Příspěvku a dále se zavazuje Příspěvek za podmínek sjednaných v této Smlouvě přijmout a případně za podmínek níže uvedených vyplacený Příspěvek nebo jeho část vrátit Poskytovateli.

Čl. II.

Závazky Příjemce

2.1. Příjemce se zavazuje na základě svých možností ukládat na Skládku přípustné odpady za účelem splnění podmínek pro poskytnutí Příspěvku a za splnění podmínek této Smlouvy se zavazuje přijmout Příspěvek.

2.2. Příjemce se zavazuje při ukládání odpadů na Skládku postupovat dle příslušných platných právních předpisů.

2.3. Příjemce se zavazuje za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě vyplacený Příspěvek nebo jeho část vrátit Poskytovateli.

Čl. III.

Závazky Poskytovatele

3.1. Poskytovatel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek pro poskytnutí Příspěvku poskytnout Příjemci Příspěvek ve výši níže uvedené.

Čl. IV.

Podmínky poskytnutí a výše příspěvku

- 4.1. Příjemce jako původce a oprávněná osoba dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "Zákon o odpadech") ukládá na Skládku odpady od svých stávajících zákazníků jako stávajících původců odpadů, když tito stávající původci hradí Poskytovateli prostřednictvím provozovatele Skládky zákonný poplatek za ukládání odpadů. Nad rámec stávajících původců budou zákonný poplatek hradit Poskytovateli prostřednictvím provozovatele Skládky také noví původci (dále jako „NP“).
- 4.2. Splnění níže uvedených podmínek pro poskytnutí Příspěvku dle této Smlouvy bude Smluvními stranami posouzeno za období platnosti této Smlouvy a to s celkovým vyúčtováním nejpozději k 31.12.2021 (dále také jako „Cyklus“). Cyklus bude posuzován ve vztahu ke splnění příspěvkových podmínek samostatně.
- Příjemce vyhotoví pro Poskytovatele přehledovou tabulku průběžného plnění podmínek této smlouvy k datu 31.12.2019 a 31.12.2020 a předá ji Poskytovateli s příslušným průběžným vyúčtováním a komentářem plnění nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku, pokud se Poskytovatel a Příjemce nedohodnou písemně/mailem jinak.
- 4.3. Podmínkou pro poskytnutí Příspěvku za Cyklus je uložení odpadů na Skládce od NP a to odpadů kategorie Ostatní a/nebo Nebezpečný, jež podléhají poplatkové povinnosti pro odpady kategorie Ostatní ve výši 500,- Kč/t a pro odpady kategorie Nebezpečný ve výši 1700,- Kč/t, tj. dle Přílohy č. 6 Zákona o odpadech, a tyto poplatkové povinnosti jsou provozovatelem Skládky Poskytovateli uhrazeny.
- 4.4. Za každou tunu odpadu od původce NP, která je odstraněna na Skládce a zároveň je provozovatelem Skládky uhrazen zákonný poplatek vzniká Příjemci nárok na poskytnutí jednotkového příspěvku od Poskytovatele ve výši 154,53,- Kč bez příslušné sazby DPH/tunu, (odpovídá součinu Příspěvku ve výši 193Kč bez příslušné sazby DPH/t a koeficientu výše příjmu z poplatku, který pro Poskytovatele město Kadaň činí 0,80066), (dále jako „Jednotkový příspěvek“).

Celkový příspěvek za Cyklus se určí jako součin Jednotkového příspěvku a počtu tun od NP uložených za dobu platnosti této Smlouvy na Skládce.

vysvětlení: uvedená výše Příspěvku odpovídá 193/500 zákonného poplatku dle aktuálně platného zákona-právní normy (Příloha č.6 Zákona o odpadech) za uložení odpadů kategorie Ostatní a Nebezpečný dle Katalogu odpadů – Vyhlášky č.381/2001 Sb. na skládce, které jsou příjmem obce, na jejímž katastru se skládka nachází.

Celkový příspěvek za Cyklus se tedy vypočte dle následujícího vzorce:

$$CPC = (0,80066 * 193) * X$$

CPC =	Celkový příspěvek za Cyklus v Kč bez příslušné sazby DPH
0,80066 =	koeficient Poskytovatele (město Kadaň), který je příjemcem poplatku ve výši 80,066% z jednotkové výše poplatku (80,066% z 500,- Kč/t u odpadů kategorie Ostatní a 80,066% z 1700,- Kč/t u odpadů kategorie Nebezpečný)
193 =	Příspěvek – výše v Kč bez příslušné sazby DPH/t bez vlivu koeficientu, s vlivem koeficientu činí Příspěvek označovaný pro Poskytovatele jako Jednotkový příspěvek částku 154,53,- Kč bez příslušné sazby DPH /t
(0,80066*193)	Jednotkový příspěvek – výše jednotkového příspěvku pro město Kadaň činí částku 154,53,- Kč bez příslušné sazby DPH /t
X=	Počet tun uložených na Skládce NP po dobu platnosti této Smlouvy, za které je uhrazen provozovatelem Skládky zákonný poplatek

- 4.5. Příjemce a Poskytovatel se zavazují ve lhůtě do 15 dnů po uplynutí Cyklu provést kontrolu množství odpadů od NP uložených na Skládku v průběhu Cyklu (s průběžnou kontrolou a provedením průběžného vyúčtování vždy k 31.12.2019 a k 31.12.2020) dle příslušné evidence vedené Příjemcem a to v členění celkových uložených tun dle kategorií odpadů (Ostatní, s poplatkem, bez poplatku, celkem). Na základě údajů příslušné evidence bude zjištěno celkové množství odpadu od NP uloženého na Skládku v Cyklu, které podléhá poplatkové povinnosti dle Zákona o odpadech a příslušného rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy (Krajského úřadu Ústeckého kraje).

O kontrole celkového množství odpadů uloženého na Skládku v průběhu Cyklu a průběžného množství k 31.12.2019 a 31.12.2020 dle příslušné evidence odpadů bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol obsahující přehled celkového množství odpadů od NP podléhajících poplatkové povinnosti provozovatele Skládky uložených na Skládku v průběhu Cyklu a výpočet množství odpadů, na které se vztahuje dle podmínek této smlouvy Příspěvek a Celková výše příspěvku (výpočet dle bodu 4.4.). Za účelem kontroly celkového množství odpadů uložených na Skládku jsou Smluvní strany povinny poskytnout si navzájem veškerou potřebnou součinnost, zejména jsou povinny za účasti osob oprávněných jednat za Smluvní stranu provést kontrolu příslušné evidence odpadů ukládaných na Skládku v členění dle původců a druhů odpadů.

- 4.6. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Celkový příspěvek včetně započtení příslušné sazby DPH ve výši 21% za Cyklus určený dle podmínek této Smlouvy Příjemci ve lhůtě do 45 dnů od uplynutí Cyklu, resp. Poskytovatel se zavazuje vyplatit vždy část Příspěvku, jež odpovídá průběžnému vyúčtování dle podepsaného protokolu vždy za daný kalendářní rok a to dle průběžného vyúčtování k 31.12. daného kalendářního roku s tím, že Příspěvek bude hrazen Poskytovatelem na účet Příjemce č.ú. 117183373/0300 pod variabilním symbolem 261912 ve lhůtě do 45 dnů od data podpisu protokolu. Maximální výše platby Poskytovatele Příjemci pro výpočet Celkového příspěvku za Cyklus tak činí 4.136.049,- Kč + aktuálně platná výše sazby DPH, tj. celkem 5.004.620,- Kč včetně aktuálně platné výše sazby DPH ve výši 21%. Příspěvek je poskytován za využití pravidla "de minimis" ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
- 4.7. Maximální celková výše Příspěvku poskytnutého podle této smlouvy nesmí bez ohledu na výše sjednané přesáhnout za dobu trvání této smlouvy částku EUR 200 000,- resp. ekvivalent v CZK (dle přepočtového kurzu ECB platného ke dni 13.12.2018 ve výši 25,829 CZK/1EUR činí CZK 5.165.800,- a to počítáno v Kč bez příslušné sazby DPH, která v době uzavření činí 21%.
- 4.8. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je sjednán dnem 31.12.2019 pro plnění poskytnutá za kalendářní rok 2019, dnem 31.12.2020 pro plnění poskytnutá za kalendářní rok 2020 a dnem 31.10.2021 pro plnění poskytnutá za kalendářní rok 2021.

Čl. V.

Vrácení příspěvku

- 5.1. Za podmínky nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým bude prohlášeno poskytování účelové dotace dle této smlouvy za odporující právnímu předpisu, se Příjemce zavazuje obdržený Příspěvek či jeho část odporující právnímu předpisu vrátit Poskytovateli a to ve lhůtě do 45-ti dnů od okamžiku, kdy bude Příjemci toto rozhodnutí doručeno.

- 5.2. Poskytovatel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Příjemce o zahájení správního řízení, Příjemce a Poskytovatel se dohodli na součinnosti v právní a legislativní podpoře v rámci správního řízení.

Čl. VI.

Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

- 6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Nestanoví-li se ve Smlouvě dále jinak, uzavírá se na období od 1.1.2019 do 31.12.2021.
- 6.2. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, případně výpovědí dle bodu 6.4. a 6.5. způsobem dle bodu 6.6. této Smlouvy. Platnost této Smlouvy bude ukončena i vyčerpáním maximální celkové výše Příspěvků. V případě vyčerpání maximální celkové výše Příspěvků je k datu vyčerpání též ukončen Cyklus. V tomto případě se Příjemce zavazuje provést ve lhůtě do 30 kalendářních dní celkové vyúčtování za Cyklus a toto vyúčtování předat Poskytovateli.
- 6.3. Platnost této Smlouvy bude ukončena i v případě, že dojde k legislativní úpravě bez vlivu Poskytovatele a/nebo Příjemce, podle které by došlo ke změně příjemce poplatků za skládkování a/nebo snížení jednotkové výše poplatků za ukládání odpadů, jejichž příjemcem je Poskytovatel. V tomto případě by platnost Smlouvy byla ukončena ke dni, kdy taková právní úprava nabude účinnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 6.4. Příjemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že:
- a) Poskytovatel je v prodlení s úhradou Celkového příspěvku za Cyklus po dobu delší než 20 dnů,
 - b) Poskytovatel i přes písemnou výzvu neposkytne Příjemci součinnost dle bodu 4.5. této Smlouvy,
 - c) nastanou podmínky pro vrácení Příspěvku.
- 6.5. Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že:
- a) nastanou podmínky pro vrácení Příspěvku.
- 6.6. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce následujícím po doručení písemné výpovědi druhé straně.

Čl. VII.

Rozhodčí doložka

- 7.1. Veškeré soudní spory budou řešeny u místně příslušného obecného soudu.

Čl. VIII.

Schválení Smlouvy

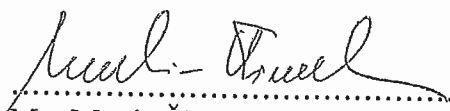
- 8.1. Tato Smlouva byla schválena zastupitelstvem města Kadaň a to usnesením č. 245/2018 ze dne 13.12.2018. Kopie usnesení tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.
- 9.2. Smluvní strany se podle § 1746 odst. 2 dohodly, že závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se bude řídit NOZ. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, jakož i dalších právních předpisů.
- 9.3. Veškeré písemnosti týkající se této Smlouvy si Smluvní strany budou zasílat doporučenou poštou na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo adresu písemně oznámenou dle níže uvedeného, případně si je mohou předat i osobně a potvrdit přijetí písemnosti. Změnu adresy pro doručování jsou si Smluvní strany povinny písemně oznámit. Písemnost se má za doručenou i tehdy, jestliže si ji adresát nevyzvedne a to okamžikem, kdy se vrátí odesílateli jako nevyžádaná, nebo když se písemnost vrátí odesílateli s odůvodněním, že se adresát odstěhoval.
- 9.4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 9.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – usnesení zastupitelstva města Kadaň
- 9.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji svobodně a vážně, vědomy si všech jejích důsledků.
- 9.7. Obě smluvní strany berou podpisem této Smlouvy na vědomí, že Poskytovatel je ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem, jehož povinností je poskytnout oprávněným osobám na základě jejich žádosti informace o obsahu této Smlouvy a dále je povinen uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv.

V Kadani dne, 28.12.2018

Za příjemce:


Mgr. Martin Šimerda
Skládka Tušimice a.s.

Za poskytovatele:


PaedDr. Jiří Kulháněk
starosta města Kadaň



Město Kadaň
IČO: 00261912

Datum: 05.03.2020
Čas: 07:54:33
Lic: MUKK
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvalují:

Částka: 2 877 126,14

Slovy: DVAMILIÓNÝOSMSETSEDMDÉSÁTSEDMTISÍJCJEDNOSTODVACETŠEST Kč 14hal

Agendové číslo: 03148

Evidenční číslo: 00153

Externí subjekt: Skládku Tušimice, a.s.

IČO: 25005553

Číslo dokladu: 9571002026

Párovací symbol: -

Popis: úhrada příspěvku na činnost
Smlouva č. 14690/18

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MUKKP00A8UY9	0	2019	12	31	100294	Dvořáková Jana, Účetní	20.01.2020
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00261912	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000003148	0,00	2 877 126,14
00261912	572	0300	000000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	2 877 126,14	0,00
00261912	797	0321	000000	0751	000	025005553	0000000000	00000000000000	0,00	2 877 126,14
00261912	797	0572	000099	0005	000	0000000000	0000000000	0000025005553	2 877 126,14	0,00

PID				Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MUKKP00A8UY9				0	2020	2	14	001187	Dvořáková Jana, Účetní	05.03.2020
Rok zdanění		Měsíc zdanění								

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00261912	231	0810	006171	5213	000	0000000000	0000000011	0011222000000	0,00	2 877 126,14
00261912	321	0001	000000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000003148	2 877 126,14	0,00
00261912	797	0231	000000	0851	000	045317054	0000000000	0000000000000	0,00	2 877 126,14
00261912	797	0321	000000	0701	000	025005553	0000000000	0000000000000	2 877 126,14	0,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
1725441/0100, č.27/2020	9571002026	2 877 126,14	0,00	2 877 126,14	14.02.2020

Počet příloh:

Daňový doklad FAKTURA

Skládka Tušimice

Marius Pedersen Group



Dodavatel - sídlo

Skládka Tušimice a.s.

Úprkova 3120

415 01 Teplice

IČO: 25005553

DIČ: CZ25005553

Odběratel - sídlo

Město Kadaň

Mírové náměstí 1

43201 Kadaň

IČO: 00261912

DIČ: CZ00261912



MUKKP00A8UY9

Město Kadaň
Mírové náměstí 1
43201 Kadaň

Bankovní spojení

Bankovní účet: 117183373/0300

IBAN: CZ21 0300 0000 0001 1718 3373

SWIFT: CEKOCZPP

Podatelna 2	MĚSTO KADAŇ MĚSTSKÝ ÚŘAD		
Došlo:	- 9 -01- 2020		
Č.j.	Zpracoval	Počet listů	Přílohy

Variabilní symbol 9571002026 Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy VR_K_2019

Evidenční číslo daňového dokladu 57919571002026

Způsob platby: Bankovní příkaz
Penále / den (‰): 0,05
Měna: CZK

Datum UZP: 31.12.2019
Datum vystavení: 9.1.2020
Datum splatnosti: 23.2.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Fakturujeme Vám na základě smlouvy o poskytnutí
příspěvku na úhradu nákladů na činnost z
prostředků obce - účelová dotace.
Provozní výnosy-příspěvek na úhradu nákladů

2 377 790,20 21 2 877 126,14

Celkem CZK bez DPH 2 377 790,20

DPH 499 335,94

Celkem CZK včetně DPH 2 877 126,14

Specifikace DPH v CZK

DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	2 377 790,20	499 335,94	2 877 126,14
		2 377 790,20	499 335,94	2 877 126,14

Faktura vystavena

Úsek: TUS-Tušimice
Fakturoval/a: Nohel Jiri
Telefon: 00420 493 64 5540
E-mail: Jiri.Nohel@mariuspedersen.cz

Pol. číslo
faktury: 3148
Došlo
dne: 9.1.2020

9.1.2020
10.1.2020

Město Kadaň

Faktura věcně a početně přezkoušena, upravena

na částku Kč 2.877.126,14

Uhradte z výdaj. účtu na vrub org. MUKK

odd. 61 § 4 pol. 543

příkazce operace a správce rozpočtu - podpis

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr

Protokol dle podmínek čl. 4 uzavřené Smlouvy obsahující množství odpadů, na které se vztahuje dle podmínek uzavřené smlouvy Příspěvek
Cyklus pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Skládka Tušimice a.s.
se sídlem: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 25005553
provozovna: skládka Tušimice
zástupce: Mgr. Martin Šimerda, jednatel a podepisující na základě plné moci

a

Město Kadaň
sídlí: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ: 261912
zástupce: pan Paedr. Jiří Kulháněk,

období	KO - zpoplatněné	Ostatní odpady - zpoplatněné	nebezpečné odpady - zpoplatněné	nebezpečné odpady - sazba 500,- Kč/t (azbest)	odpady O/N bez poplatku = TZS	odpady O/N bez poplatku = původce Kadaň, Březno	celková výše poplatku pro město Kadaň a Obec Březno	poplatek městu Kadaň v Kč celkem před započtením příspěvku	jednotková výše Příspěvku pro Příjemce v Kč bez DPH od města Kadaň dle smlouvy	částková výše Příspěvku pro Příjemce v Kč bez DPH od města Kadaň dle smlouvy	zůstatek městu Kadaň po odečtu příspěvku v Kč
I.19	1 251,02	-	-	-	-	-	625 510,00	500 820,84	154,53	193 320,12	307 500,72
II.19	1 115,66	-	-	-	-	-	567 830,00	446 632,17	154,53	172 402,94	274 229,23
III.19	1 238,88	-	-	-	-	-	629 440,00	503 967,43	154,53	194 534,73	309 432,70
IV.19	1 355,74	-	-	-	-	-	677 870,00	542 743,39	154,53	209 502,50	333 240,89
V.19	1 383,34	-	-	-	-	-	691 670,00	553 792,50	154,53	213 767,53	340 024,97
VI.19	1 208,62	-	-	-	-	-	604 310,00	483 846,84	154,53	186 768,05	297 078,80
VII.19	1 296,76	-	-	-	-	-	648 380,00	519 131,93	154,53	200 388,32	318 743,61
VIII.19	1 346,08	-	-	-	-	-	673 040,00	538 876,21	154,53	208 009,74	330 866,46
IX.19	1 289,70	-	-	-	-	-	644 850,00	516 305,60	154,53	199 297,34	317 006,26
X.19	1 395,66	-	-	-	-	-	697 830,00	558 724,57	154,53	215 671,34	343 053,23
XI.19	1 240,18	-	-	-	-	-	620 090,00	496 481,26	154,53	191 645,02	304 836,24
XII.19	1 245,60	-	-	-	-	-	622 800,00	498 651,05	154,53	192 482,57	306 168,48
suma	15 387,24	-	-	-	-	-	7 693 620,00	6 159 973,79	-	2 377 790,20	3 782 183,59
celkem za Cyklus - období 1.1.2019 - 31.12.2019											

V Kadani

6. ledna 2020

Maximální výše plnění v Kč bez DPH od obce Březno - 1.1.2019 - 31.10.2021 - kurz 25,829 (200,000 E=25,829*0,80066) 4 136 049 Kč

Příspěvek od města Kadaň v Kč bez 21% DPH za Cyklus 1.1.2019-31.12.2019 2 377 790 Kč

k zaslání příspěvku na bankovní účet Příjemce /ST a.s./ od města Kadaň v Kč včetně 21% DPH, DUZP 31.12.2019 2 877 126 Kč

Paedr. Jiří Kulháněk, starosta

Mgr. Martin Šimerda